

1500855-69.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2164494/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25608680 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KARINA DE SALES e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD e Art. 61 "caput", II, "f" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500855-69.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2164494/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25608680 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KARINA DE SALES e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD e Art. 61 "caput", II, "f" do CP

Data da Audiência:

28/11/2022

Réu Preso

Aos 28 de novembro de 2022, às 10 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; a Ré JOYCE MONTEIRO DA SILVA, acompanhada do Defensor, Dr. Hércules de Souza Bispo; ausente a Ré KARINA DE SALES, presente sua Defensora, Dra. Jessica Layane Tavares Machado; presentes as testemunhas arroladas Eduardo Leopoldo Ambold (GCM) e João Batista de Almeida (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi

realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a ré Joyce foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas. A ré foi interrogada ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de KARINA DE SALES e JOYCE MONTEIRO DA SILVA por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD e Art. 61 "caput", II, "f" do CP. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 17 de junho de 2022, por volta das 18h54, na rua Pedro do Amaral Lincoln, nº.10, Parque San Raphael, nesta cidade e comarca de Tatuí, JOYCE MONTEIRO DA SILVA e KARINA DE SALES, ambas qualificadas nestes autos, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, uma aderindo à vontade da outra, de forma livre e consciente, em ocasião de calamidade pública, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito drogas, consistentes em 03 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 3,5 gramas, e outras 10 porções de cocaína, com peso bruto de 5,7 gramas, mais 02 porções também de cocaína, com peso bruto de 01 grama e outra porção de cocaína, com peso bruto de 0,35 gramas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, as denunciadas praticavam o tráfico, trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito, no interior da residência que ocupavam, porções de cocaína, todas destinadas ao comércio. No dia do ocorrido, durante patrulhamento pelo bairro San Raphael, guardas municipais receberam denúncia de que duas mulheres estariam vendendo drogas no local dos fatos, sendo-lhes repassadas as características físicas e vestimentas utilizadas por elas. Diante disso, eles foram ao local indicado (conhecido por ser "ponto" de venda de drogas) e, ali chegando, avistaram JOYCE e KARINA, tal como mencionado na denúncia, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, com KARINA foram apreendidas 04 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 135,00 em espécie, um aparelho celular e duas chaves. Com a indiciada JOYCE foram localizadas mais duas porções da mesma substância, idênticas as anteriormente apreendidas. Na ocasião, ambas confessaram a traficância. Indagada acerca das chaves que trazia consigo, KARINA contou que estavam morando em um sobrado abandonado próximo ao local da abordagem, para onde os guardas seguiram. Em vistoria no local, os agentes públicos encontraram, embaixo de um colchão, mais 10 porções de cocaína individualmente embaladas e semelhantes às que foram apreendidas com as denunciadas. Auto de prisão em flagrante às fls. 4. Concedida liberdade provisória em audiência de custódia às fls. 58/60. Decretada a prisão preventiva das acusadas às fls. 136/7. Auto de exibição e apreensão às fls. 16/7. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 18/9. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 112/9. Notificação de Joyce às fls. 158. Defesa preliminar de Joyce apresentada apresentada às fls. 168/87, sem arrolamento de testemunhas. Notificação por edital de Karina às fls. 216. Defesa preliminar de Karina apresentada às fls. 237/8, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome das Rés. A denúncia foi recebida em 23/11/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 255/6). Citação de

Joyce às fls. 271. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. A Ré foi interrogada ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 100, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Prosseguindo, nesta mesma sede, não observo qualquer irregularidade na abordagem em si ou no ingresso dos guardas municipais em residência, ainda que autorização não houvesse do responsável pelo local, o que não é o caso, conforme se elucidou durante as oitivas dos agentes, pois, valor constitucional a ser respeitado é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o legislador maior prevê o ingresso em residência, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, e não é possível se imaginar que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de porções de cocaína destinadas à venda, num cenário de crime permanente, os guardas tenham que suspender a diligência para postular pela autorização judicial. Aliás, também não se estranha que agentes públicos municipais assim procedam logo que se deparam com um cenário dessa natureza, ainda que a instituição não seja naturalmente vocacionada a tal mister, pois, saúde e segurança públicas, repita-se, são valores a serem prestigiados, sempre. Nessa linha, colhe-se lição jurisprudencial do Egrégio Tribunal Bandeirante, nos termos do v. Acórdão proferido em sede de apelação manejada em face de sentença deste juízo, nos autos do feito 1500242-83.2021.8.26.0571, Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Tetsuzo Namba, D.J 26/07/2021, bem como do Colendo STJ, conforme v. Decisão havida nos autos do HC 618.867, Relator Ministro Ribeiro Dantas, D.J 15/10/2020, na qual, a despeito de concedida parcialmente a ordem, para efeitos distintos, restou, na cátedra do julgador, referendada a prisão em flagrante efetivada por guardas municipais deste município, com vulneração de domicílio. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte, com afastamento da causa de aumento relativa à proximidade de estabelecimentos com as características previstas no art. 40, III, da Lei de Drogas, conforme admitido pelo próprio titular da ação penal em sede de alegações finais, afinal, não se comprovou mesmo justificativa para essa incidência, mesmo porque, independente do funcionamento no horário da diligência, o que não se demonstrou, o estabelecimento tipo Igreja não preenche a taxatividade legal, bem como a existência de creche foi mencionada de forma inovadora e sem maiores detalhes no depoimento do GCM João Batista. Com essa ressalva, e lembrado que o processo seguirá desmembrado em relação àquela cuja citação e cumprimento do mandado de prisão preventiva pendem, conforme deliberado às fls. 255/6, em pronunciamento no qual se adiantou a validade em relação a ela da prova hoje antecipadamente produzida, autoria e materialidade de um crime de tráfico restaram suficientemente estabelecidas nos autos em relação à ré Joyce. Isso porque, nas palavras dos GCMs Eduardo e João Batista (faz-se uma síntese de suas palavras, que se complementam sem contradições, exaradas por servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuam para inventar denúncia com vistas a prejudicar inocente a quem sequer conheciam), depreende-se que durante patrulhamento de rotina naquela região os GCMs ouviram de um popular a notícia a respeito da prática de tráfico por duas mulheres, cujas características físicas e de vestimentas foram declinadas, logo se dirigindo ao local informado no qual surpreenderam

as Rés, com Karina encontrando 4 porções de cocaína e R\$135,00 e com Joyce outras duas porções da mesma droga, por elas admitido que comercializavam a mando de um traficante vulgo “Capacete” e habitavam um sobrado por ele locado, para onde as diligências se estenderam, ali localizados outros dez pinos de cocaína. Por oportuno, a potencialidade lesiva dos entorpecentes encontra-se aferida no laudo de

fls. 112/9, assim discriminada: 3 porções de cocaína, com 2,47 gramas líquidos; 10 porções de cocaína, com 1,08 gramas líquidos; 2 porções de cocaína, com 0,22 gramas líquidos e 1 porção de cocaína, com 0,11 gramas líquidos. Interrogada, Joyce, tal qual em solo investigativo, fls. 08, negou a custódia de qualquer porção de entorpecente, seja na via pública seja na residência, cuja relação também negou. A revel, naquela mesma oportunidade, admitiu a custódia de 3 porções, para uso, fls. 07. Sem qualquer crédito a versão da interrogada. Nada há nos autos a indicar que agentes da lei cujas reputações se presumem ilibadas tenham se mancomunado com vistas a prejudicar uma inocente, forjando porções de drogas consigo. A versão escolhida pela Ré, de negar a custódia de qualquer entorpecente, deixa inabalável a conclusão pela finalidade mercantil, se é que ela já não fosse evidente pelo contexto, afinal, tal qual noticiado pelo denunciante anônimo (respeitada a não identificação na proteção do cidadão de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades), as mulheres indicadas por vestimentas e características físicas estavam a traficar e nessa condição foram apanhadas, cada qual trazendo determinadas porções de cocaína, droga sugestivamente sequer utilizada pela interrogada, a mesma que também mantinham na residência, uma dezena de unidades, modus operandi típico desse tipo de atividade, de reservar o estoque na casa, de molde a minimizar os riscos de um flagrante. Bastante sugestivo, igualmente, que a interrogada sequer soube declinar exatamente onde residia neste município, no qual aportara recentemente, daí ganhando força a conclusão de que se instalara mesmo naquele sobrado. Numerário e celulares apreendidos no contexto, naturalmente vinculados à traficância, devem ter as suas perdas decretadas. Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, de tráfico, afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, anotado que natureza da droga e concurso serão considerados para adequar o parâmetro de redução na fase derradeira, pena-base da primária estabelecida no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira da Ré. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 209), daí mantida a pena no mínimo, aquém do que não poderia ser trazida nesse momento. Na terceira fase, deliberado que já foi o afastamento da causa de aumento, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, trata-se de traficância com quantidade não expressiva, em número de porções e pesagem, praticada por primária, todavia, não se pode olvidar a danosidade da droga custodiada, cocaína, o concurso de pessoas e a frustração da confiança depositada pelo juízo da custódia, com envolvimento em outro cenário criminoso, embora ali tenha se verificado absolvição. Diante disso, redução no patamar de metade, reprimenda definitivamente estabelecida em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em

sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto, e observado que o processo seguirá desmembrado em relação à Ré KARINA DE SALES, a ser citada por edital, o que deve ser doravante providenciado pela z. Serventia, ressaltado o oportuno aproveitamento da antecipação da prova hoje promovida em relação a ela e a suspensão, nos moldes do art. 366, CPP, que fica também determinada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, afastada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343./2006, CONDENAR JOYCE MONTEIRO DA SILVA, por incurso no art. 33, "caput", § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista que o regime estabelecido já é o mais favorável. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Recurso em liberdade, haja vista o regime inicial estabelecido. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Pela Defesa da acusada foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque a própria ré manifestou desinteresse no recurso. A seguir pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação à ré e determino a certificação do trânsito em julgado, tão logo decorrido o prazo para recurso do Ministério Público, então expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, aliás, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse da própria ré, beneficiada com a certificação do trânsito em julgado (defesa dativa fls. 161)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA